

2026학년도 2학기 교수계획표

교과목명	창작과엔터테인먼트에관한법률지식	교과목번호	ZF1200254	분반	068
개설학과	법학과	개설학년	전학년	학점-이론-실습	3.0 - 3.0 - 0.0
강의시간 및 강의실	월 15:00(75) 609-218, 수 15:00(75) 609-218				
담당교수	강명수	연구실 (상담가능장소)		상담시간	
		연락처	0515101045	이메일	msk0906@pusan.ac.kr
수업방식					
평가방법	출석 10%, 과제물 20%, 중간고사 30%, 기말고사 40% * 장애학생의 경우 시험기간의 연장이 가능하며, 대필이나 컴퓨터를 활용하여 시험에 응시할 수 있습니다.				
선수과목 및 지식	지식재산권 개론, 민법 등				
교수목표	본과목은기본적으로예비창작자를위한교양과목이다.예비창작자가기본적으로인식하고있어야할법률지식중에서창작활동과관련된내용을중심으로교육하여창작활동과관련하여창작자가향유할수있는구체적권리내용에관한지식을구비하도록하는것이본강의의목표이다. 그리고또다른한편,공무원시험,법학전문대학원(lawschool)에진학을목표로하는학생들을위한기초법학적인성격도가지고있다.본강의를통해사회에서발생하는사례에대해서법학에서는어떻게접근하고어떠한논리로해결하는가에관한기본방향을알수있도록하기때문에,공무원시험,로스쿨에진학을목표로하는학생들에게기본적인법률적인인식형성이가능하도록할것이다.				
강의개요	강의방식은기본적으로사례해결방식으로강의를진행할예정이다.즉우리사회에서일어난구체적사건내지사례를수업의자료로활용하여지리한법리를공부하기보다구체적내용을가진사건을전개과정과여기에나타난이론과해결책을통하여알기쉽게교육적인내용을전달하는방식으로진행한다.즉교양수준이기때문에기본적이고기초적인지식을구체적인사례해결을통해일반화된법리를조금이나마추측할수있는힘을가지도록한다.법에관한지식(Whatislegal?)을묻고자하는것이아니라이사례에가장합리적인해결방안(Whatisright?)이무엇인지를학생스스로생각해서제안할수있도록하여,생각의깊이를더하고사회적현상을바라보는시각을균형있게가지도록한다. * 장애학생의 경우 장애학습지원센터와 강의 및 과제에 대한 사전 협의가 가능합니다.				
교재 및 참고문헌					
직접입력	(주교재) 사례로 보는 창작과 엔터테인먼트법 이야기, 박영사, 2026 (부교재1)-박성호,문화산업법,세창,2010. -오승중,저작권법,박영사,2016. -손경한,방송저작권,법문사,2016, -계승균,저작권과소유권,부산대출판부,2015. -계승균외4인,로스쿨지적재산권,법문사,2016. -이규호외3인,엔터테인먼트크법의최신쟁점,진원사,2011.				

주별 강의계획		
주차	강의 및 실험 실기 내용	과제 및 기타 참고사항
제1주	[표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] 법에 대한 이해 - 법이란 무엇인가?	민사, 형사 사례를 통한 법의 이해
제2주	엔터테인먼트의 기초 - 저작권법의 이해	지식재산과 저작권의 관계
제3주	엔터테인먼트 사례 1 - 풍유병환자가 그린 그림과 저작권 - 술섭사진사건, 2009로스트메모리즈 사건	저작권 성립의 요건
제4주	엔터테인먼트 사례 2 - 연예인 광고 관련 분쟁 - 연예인 모방 관련 분쟁	퍼블리시티권의 이해
제5주	전속계약 사례 - 표준전속계약서 - 전속계약 관련 분쟁 사례	전속계약의 의미 및 한계
제6주	퍼블리시티권 - 퍼블리시티권 관련 사례 연구	명예훼손, 프라이버시권과의 관계
제7주	업무상저작물 - 신문사 기자가 찍은 사진은 누구에게 저작권이 있는가?	직무발명
제8주	중간고사	
제9주	창작의 자유와 표현의 한계 - 예술과 외설, 선정성	영화, 게임의 폭력성, 선정성
제10주	불법복제, 표절, 패러디 - 표절의 의미 - 패러디의 보호	표절과 저작권 침해
제11주	가수, 방송사업자, 영화산업자의 권리	저작인접권
제12주	저작권의 제한 - 백화점, 스타벅스라는 커피전문점에서 음악을 감상하는 것은 가능한가?	저작재산권 제한의 법리
제13주	방송 프로그램 포맷의 보호 - 예능 프로그램 보방 사건	방송 프로그램 보호의 한계
제14주	드라마 프로그램의 보호 - 대장금, 주몽 사건	지식재산권 보호의 한계
제15주 (지정보강주)	책과 영화 제목의 보호와 한계 - 책 제목 관련 사건 - 영화 제목 관련 사건	제목 보호의 한계
제16주	기말고사	